Tort Law
逻辑顺序：
步骤 1: 确定侵权类型：过失、占有人责
任、雇主责任、产品责任、妨害、诽谤
等。
步骤 2: 按该侵权类型逐项分析：（1）注
意义务是否成立？（2）违反义务是否存
在？（3）因果关系与损害：但为测试、是
否有法律上的中断？（4）损害过远否：伤
害类型是否可预见？
步骤 3: 考虑特殊规则：
侵权法特殊部门（如占有人法和1984法、
雇主的个人与替代责任、产品严格责任、
私人妨害规则、诽谤要件等）。
注意相关法定规定（如1957/1984占有人
法，1987消费者保护法）。
步骤 4: 检查抗辩事由：共同过失、同意、
违法行为、紧急避险、自卫、时效等。
步骤 5: 确定救济：主要是赔偿损失（确定
特别损害和一般损害、是否需惩罚性赔
偿）和/或禁令等其他救济。
1. Introduction to Tort Law
（侵权法导论）
Purpose of Tort Law
（侵权法的目的）
Compensation（赔偿损失）
Protection of Rights（保护权利）
Deterrence（威慑作用）
Corrective Justice（矫正正义）
Elements of a Tort Claim
（侵权请求权的构成要件）
Duty（义务）
Breach（违反义务）
Causation（因果关系）
Damage（损害）
Defences（抗辩）
2. Negligence
（过失侵权）
步骤
谁来证明？ (Who)
原告 (Claimant)
证明标准？ (Standard)
可能性权衡原则 (Balance of Probabilities)
证明什么？ (What)
被告违反了注意义务 (Breach of Duty)
Duty of Care
（注意义务）
Neighbour Principle
（邻人原则）
我们要采取合理措施避免伤害邻人。通常适用于积极的行为（Acts/Misfeasance），即你做某事导致了伤害。
Foreseeability（可预见性）
Proximity（接近关系）
Caparo Test
（卡帕罗/渐进式测试）
Foreseeability（可预见性）
Proximity（接近关系）
Fair, Just and Reasonable Test（公平、公正和合理标准）
这是后面为了应对邻人原则不足增加的
为什么出现Caparo Test？
1932年的邻人原则较为宽泛，法院后来担心：
会计师；银行；律师；公共机构；可能对大量不特定的人承担无限责任
紧急情况下的注意义务
核心原则：危急时刻 (Agony of the Moment)
在紧急情况下，法律并不要求被告拥有超自然的冷静或完美的判断力。如果一个人因他人的疏忽而陷入迫在眉睫的危
险中，法庭在判断其行为是否构成疏忽（Negligence）时，会采取更为宽容的态度。
Breach of Duty
（违反注意义务）
Reasonable Person Standard（合理人标准）即“理性人”
违反法定义务构成要件
仅仅证明被告违反了法规 (Statute) 且原告遭受了损失是不够的。原告必须证明：
该法规旨在防范该特定类型的损害 (The harm must be within the scope of the statute)。
儿童的注意义务标准
“一个理性的13岁儿童（Reasonable 13-year-old）是否会意识到存在受伤的风险？”
这个标准既是客观的（理性的），又是具体的（针对13岁这个特定年龄）。
明确提及该儿童具体年龄
四个主要因素
Probability of Harm（损害发生的可能性）如：观众坐得很远，被球击中的概率极低。
Seriousness of Harm（损害的严重程度）如：通常网球击中观众只会造成轻微伤害。
Cost and Practicality of Precautions
（预防措施的成本与可行性）
如：要求组织方完全消除球飞出场外的风险（如安装全封闭围栏）
可能成本过高且不切实际。
结论：由于风险极低且难以预见，其行为符合合理标准，因此并未
违反责任 (No Breach of Duty)
Social Utility of Defendant's Conduct
（被告行为的社会价值）
通常情况下，
法律不要求一个人对第三方的行为负责。
例外：特殊关系 (Special Relationship) 当被告（学校/老师）与第三方（学生）之间存
在控制与被控制的特殊关系时，被告有义务采取合理措施，防止第三方造成损害。
原告鲁莽
因果链中断：原告的行为极其鲁莽、不可预见，导致被告完全免责 (no liability)。
骑行者明知有施工和阻拦，仍决定强行使用未完工的道路。
Causation
（因果关系）
一般规则
Factual Causation – "But For" Test
（事实因果关系——“若非如此”测试）
即“若非被告的过失，损害是否会发生？”
如果答案是 NO（损害不会发生）➡ 因果关系成立。
如果答案是 YES（损害无论如何都会发生）➡ 不成立因果关系。
就是看Probable (概然性)（即可能性超过50%）
Multiple Causes（多重原因）
Material Contribution（实质性促成）
Loss of Chance（机会丧失）
eg
案情：早产儿失明。医生过失导致氧气过量是可能原因之一，但还有其他4种早产儿常见并发症也可能导致失明。
判决：上议院裁定，当存在多个不同的可能原因（Distinct Causes），且无法确定哪一个是主因时，如果过失行为的致病概率未超过50%，则因
果关系不成立，索赔失败。
在间皮瘤案件中，规定：任何对索赔人患病风险有“实质性贡献” (Material Contribution) 的责任人，都必须对全部损害 (Whole of the damage) 承
担责任。
这意味着索赔人可以挑选任何一个有偿付能力 (Solvent) 的被告。
该被告必须支付100% 的赔偿金。该被告之后可以向其他被告（如可能）追偿，但这与索赔人无关。
Legal Causation
and Remoteness
（法律因果关系与
损害的过远性）
Novus Actus Interveniens
（介入的新行为）
用于打破因果关系链（Chain of Causation）的关键抗辩理由。
第三方侵权/鲁莽行为 (Third Party Tort/Recklessness)：如议会过失，通常会中断因果链，使原被告免于对新伤害负责。
Reasonable
Foreseeability
of Damage
损害的
合理可预见性
蛋壳脑袋规则
Eggshell Skull Rule
Type (类型): 只要最初的伤害类型（本题中为“烧伤/burn”）是可预见的...
Extent (程度): ...那么被告就要对由此引发的所有后果负责，即使该后果的严重程度（本题中为“慢性疲劳
综合症”）是因为受害人特殊的体质（Predisposition）导致的，且在当时是不可预见的。
区分不
同情况
薄头盖骨规则适用于受害者既有的、非自愿的身体状况。而吸烟是一种自愿的、持续的、明
知故犯的行为。当受害者的不当行为（吸烟）与被告的过失（石棉）共同作用导致损害
时，适用的是与有过失原则，而不是薄头盖骨规则。
只要损害的“类型”（Type/Kind）是可预见的，那么损害发生的具体“方式”（Manner）或“程度”（Extent）是否可预见并不重要。
遵循以下步骤：
第一步：确认是否存在一个已知的危险源（如：火、毒药、重物）。
第二步：判断受害人受到的伤害是否属于该危险源通常会导致的类型（如：火导致烧伤）。
第三步：如果类型匹配，忽略发生过程的离奇性。Type matters, manner does not.
Special Duty Situations
（特殊注意义务情形）
Omissions（不作为） Pure Omission（纯粹不作为）:一般没有采取积极行动防止他人受到伤害的义务。
Psychiatric
Harm
（精神损害）
两种类别
Primary Victim(主要受害人)处于人身危险区域内
Secondary Victim(次要受害人)目击者，未受人身威胁
次要受害人
的索赔门槛
四个条件
精神损伤 (Psychiatric Injury): 必须是医学认可的精神疾病。
时空邻近性 (Proximity): 必须在现场或事发后立即到达。
感知方式 (Perception): 通过自己的感官（视觉/听觉）直接感知（亲眼目睹、亲耳听到）。
亲密关系 (Close tie of love and affection): 原告与主要受害人（死伤者）之间必须有亲密的爱与情感纽带
亲密关
系认定
法律推定类(Presumed) 配偶 (Spouse) 父母/子女 (Parent/Child) 未婚夫妻 (Fiancés - 通常)
需举证类(Must Prove) 兄弟姐妹 (Siblings) 朋友 (Friends) 情人/情妇 (Mistress/Lovers) 祖父母 (Grandparents)
举例：
可以索赔： McLoughlin v O'Brian
事故发生后1-2小时，母亲在医院看到浑身是血和油污的家人。法院认为这属于“直接后果”，因为受害者仍处于事故后的即时状态。
不可索赔：
事故发生8小时后，在停尸房看到已经清理过的尸体。时间间隔太长，且切断了与事故的直接联系。
Economic Loss
（纯经济损失）
纯经济损失是指不伴随有形财产损害或人身伤害的财务损失，或者仅仅是因为产品本身有缺陷（不值钱）而造成的损失。
通常情况下，法律不对纯粹的经济损失（即没有人身伤害或财产损坏）施加谨慎责任 (Duty of Care)。
关键判例：Muirhead v Industrial Tank Specialities [1985]
案情：龙虾商购买了用于龙虾养殖的泵，泵由被告制造。泵发生故障，导致龙虾死亡。
判决原则：
物理损害 (Physical Damage)：制造商对死掉的龙虾负责（这是对“其他财产”的损害）。
后果性损失 (Consequential Loss)：制造商对这批死龙虾的预期利润负责。
纯经济损失 (Pure Economic Loss)：制造商不对有缺陷的泵本身的价值负责，也不对整个业务的纯利润损失负责。
存在一个著名的例外：过失虚假陈述 (Negligent Misstatement)。
Public Authorities
（公共机关责任）
Rescuers
（救助者）
救援者（Rescuer）并不自动享有特殊地位，其分类取决于是否将自己置于身体危险之中。
原则与分类
处于危险区(In the zone of danger) Primary Victim 直接受害者无需证明亲密关系；无需身体受伤，
只需证明处于身体伤害的危险中或合理恐惧。
未处于危险区(Not in danger)Secondary Victim 间接受害者
必须满足严苛的 Alcock 标准（包括亲密关系），这通常导致普通施救者无法索赔。
Professional
Negligence
（专业过失）
Standard of
Professionals
（专业人士标准）
1. 客观标准 (The Objective Standard)。法院不会因为医生是新手、初级（Junior）或缺乏经验而降低标准。
标准是统一的：该职位上具有合理胜任能力的医生 (Reasonably competent doctor in that post)。
2. 职位决定标准 (The Post Determines the Standard)
警惕不可能：如果题目强调是“第一次”或“新程序”，排除任何要求“在该特定程序上有经验 (Experienced in the procedure)”的选项。
初学者规则：即使是新手医生 (Junior Doctor)，也要达到该岗位 (Post) 应有的标准，不能以“我缺乏经验”作为辩护。
看到“Junior Doctor”（初级医生）或“Trainee”（实习生）犯错的题目，
永远不要选择带有“Junior”或“Inexperienced”字样的标准。永远寻找描述该职位/岗位 (Post/Role) 的客观标准选项。
遇到专业人士（律师、会计师、医生）在社交场合（派对、酒吧、咖啡馆）给出建议的题目：
除非他们明确表示“承担责任”（Assumption of Responsibility），否则通常不承担注意义务，因为依赖这些建议被视为不合理 (Unreasonable)。
医生的标准
Bolam Test
定义医生必须达到“负责任的医学专家群体”（Responsible body of medical opinion）所认可的标准。
如果医生的行为符合一部分负责任的医学专业意见（a responsible body of medical opinion）所认可的做法，即使其他
医生会采取不同做法，该医生通常也不构成过失。
仍然有效，但其适用范围已经被后续判例大幅限制和修正。
Bolitho 修正
即使有一群医生支持被告的做法，如果该专业意见不符合逻辑或无法经受理性分析，法院仍可以认定存在过失。
法院并非必须接受专家意见
Montgomery 修正
知情同意问题不再适用 Bolam
是否告知重大风险、是否告知替代治疗方案
医疗疏忽
问题
未知情同意
如果外科医生未能披露任何“实质性风险”（material risks），则构成疏忽。
如果满足以下任一条件，风险即为实质性：处于该病人位置的理性人 (Reasonable person) 会认为该风险具有重要意义；或者
医生知道（或应当知道）该特定病人会认为该风险具有重要意义。
遇到“医生未告知风险”的题目：不要看同行怎么做（忽略 Bolam，已经被新判例废掉了）。
要看病人是否在乎（应用 Montgomery）。
即使风险概率极低（如 <1%），只要后果严重，通常都是“实质性风险”。
未披露的风险：即使百分比很低，如果后果对该人是灾难性的，通常都视为 Material Risk。
未检测出特定疾病/风险
“病人具体是为了规避什么风险而咨询医生的？”该损害是否属于被告承担的注意义务范围之内。
赔偿仅限于该特定风险变为现实所导致的额外费用，而不包括孩子患有的其他与该风险无关的先天疾病。
一般医疗过失规则在医疗过失导致的人身伤害案件中，受害人必须证明，若非医生的过失，其康复的几率超过 50% (即 on the balance of probabilities)。
Misrepresentation
“过失性”vs
“欺诈性”
欺诈 (Fraud/Deceit): 原告（买家）必须证明被告是故意撒谎。这非常难证明。
过失 (Negligent - Statutory):
原告只需证明陈述是虚假的。随后，举证责任转移给被告。被告必须证明他有“合理的理由相信”陈述是真的。
事实与半真半假 (Half-truths) 因遗漏重要事实而产生误导，仍构成虚假陈述。
过失性
虚假陈述
如果双方存在"特殊关系"，且一方承担了责任 (Assumption of Responsibility)，则即使没有合同，提供建议方也需承担责任。
这种"特殊关系"通常包含以下要素：
建议提供者拥有（或声称拥有）特殊技能/知识。建议提供者知道（或应当知道）对方会信赖该建议。
对方的信赖是合理的 (Reasonable Reliance)。建议提供者自愿承担了责任 (Assumption of Responsibility)。
所有这些要素加在一起，构成了法律上的"特殊关系"。
但是免责条款可以成功排除这种责任
遇到涉及"银行信用证明"、"会计师建议"或"专业人士意见"导致"纯经济损失"的题目时：
首先寻找"Special Relationship"这个术语。
检查是否有"Disclaimer"（免责条款）。如果有，通常无责任；如果没有（如本题），通常有责任。
记住关键词：Assumption of Responsibility (责任承担) 和 Reasonable Reliance (合理信赖)。
持续行为理论
Continuing Act Theory
看到“车压脚”或“重物压人”且“拒绝移开”的场景，直接联想 Fagan 案和 Continuing Act。不要被“他只是没动”这种常识性的“不
作为”逻辑误导，法律上认定这是 Battery。
Res Ipsa Loquitur
“事实自证”
这是一种证据规则。当适用该原则时，举证责任会发生倒置：从原告转移给被告。被告必须证明自己没有过失，否则将被认定为有过失。
必须同时满足以下三点：
1若无过失，事故通常不会发生(The accident is of a kind that would not normally happen without negligence)
2被告拥有控制权(The defendant had control over the thing which caused the damage)
3事故的确切原因未知(The cause of the accident is unknown)
当受害人因
他人过失死亡时
双轨制
索赔
1. 遗产索赔
(Estate Claim)
原理：受害人的诉讼权利不会随其死亡而消灭（除诽谤等少数例外）。
范围：从事故发生到死亡这一段时间内的损失（如痛苦赔偿、财产损失、收入损失）。
2. 受抚养人索赔
(Dependency Claim)
原理：死者的亲属因死者离世而遭受了经济或服务上的损失。
范围：死者去世后的抚养费损失、丧亲损害赔偿金 (Bereavement Damages)、丧葬费。
谁是
受抚养人？
配偶或民事伴侣 (Spouse/Civil Partner) 同居超过2年的人 (Cohabitee)
死者的子女 (Children of the deceased) 父母、兄弟姐妹等
法律对于“子女”并没有设定年龄上限。只要是亲子关系，无论是未成年还是成年人，都符合资格。
动产侵占与改良
当一个小偷盗窃了物品，并在其上进行了改良（Improvements），或者将改良后的物品卖给了善意买方（Good faith purchaser），原物主
（True Owner）索回物品时，如何处理这部分增值？
如果在归还货物或评估损害赔偿时，该货物的价值因第三方的改良而增加，且该改良者（或随后的善意买方）在改良时诚实地相信
（honest belief）自己拥有所有权，则必须对这部分增值进行补偿（Allowance）。
补偿限额：补偿金额取决于货物价值的增加部分（attributable value），而非改良的实际成本（cost）。
3. Occupiers' Liability
（占有人责任）
Identifying an Occupier
（占有人的认定）
寻找谁在实际上控制着现场的安全（通常是正在施工的承包商）。
如果房主已经搬出或从未搬入，且仅是偶尔查看，法院倾向于认定房主不是占用人。
Lawful Visitors –
OLA 1957
合法访客责任
Visitors
Common Duty of Care（一般注意义务）占有人对访客的注意义务不仅涵盖人身安全，也涵盖财产安全。
Children
（儿童）
儿童的
自身疏忽
判断标准
有别于成人
遇到涉及儿童 (Children) 的过失题目时，务必切换视角：
不要问“一个理性的人会怎么做？”，而要问“一个同年龄的普通孩子会怎么做？”。
不能期望儿童像成人那样谨慎。对于一个13岁的普通儿童来说，依赖成年司机的手势信号是
完全合理的。因此，该女孩不构成共同过失。
占用人必须预见到儿童比成人更不小心 (Children to be less careful than adults)
当题目中出现具体的“陷阱”(Trap)或“诱惑”(Allurement)且保护措施明显不足时，对于这种看似美味实则致命的东西，通
常倾向于占用人承担责任，而不能完全推卸给父母。
Skilled Visitors
（专业人士）
占用人有权预期，来访的专业人士（如电工、水管工）在进行其专业工作时，会自己识别并防范该工作通常附带的风险。
对于专业人士面临的“职业风险”，占用人的注意义务被视为已履行（Discharged）。
Warnings
（警告）
案例：市政委员会已推行禁止游泳的政策，并竖立了警示危险的告示。一旦原告进入湖中游泳，他就不再是‘访客’，而成为一名侵入者。
法院裁定市政委员会不承担法律责任
Independent
Contractors
独立承包人
如果损害是由独立承包人（Independent Contractor）的错误施工造成的，占有者（Occupier）通常不承担责任
必须满足
以下三个条件
1.委托是合理的 (Reasonable to entrust)：工作的性质是否适合外包？（例如：建筑、电工等专业工作）。
2.承包人是胜任的 (Competent contractor)：占有者是否采取了合理步骤确保承包人有资质？
3.合理的检查 (Reasonable check)：占有者是否采取了合理步骤检查工作成果？
eg
涉及清理台阶上的雪（非技术性）。法院认为，占有人完全可以自己检查台阶是否扫干净，因此不能通过委托承包商来推卸责任
如果是复杂/技术性工作（电梯、电路、建筑结构） + 业主雇用了信誉良好/有资质的专家 = 业主通常无责 (Not Liable)。
访客
自身
责任
成人访客的责任：除非访客是儿童（适用 s.2(3)(a)），否则占用人有权假设成年访客会采取合理的谨慎措施来保护自己。
不切实际的负担：要求农场考虑到访客可能忘记戴眼镜，将强加给占用人过重的、不切实际的负担。
扶手本身没有结构缺陷。从扶手上滑下的危险是显而易见的。原告自愿选择了这种危险行为，因此她接受了受伤的风险。被告不承担责任。
Trespassers – OLA 1984
（非法进入者责任）
Non-visitors
Conditions for Duty
（责任成立条件）
1.Occupier is aware of the danger占有人知道存在危险。
2.Occupier knows (or has reasonable grounds to believe)占有人知道或合理相信：非法进入者可能进入危险区域。
3.合理人会认为：应采取一些措施保护非法进入者。
Standard of Care（注意标准）采取所有情况下合理的措施。
保护对象 Non-visitors（非访客）
Exclusion of Liability（免责）占有人通常可以通过：Warning（警示）Barrier（围栏）Lock（上锁）减少甚至避免责任。
索赔范围
只要损害是由于占有人的疏忽造成的，
且在合理可预见 (Reasonably Foreseeable) 的范围内，
原告均可索赔。
人身伤害 (Personal Injury)
附带经济损失 (Consequential Economic Loss)
财产损失 (Property Damage)
其他
Warning = Discharge (让访客变安全，从而完成了义务)。 Exclusion = Prevent Arising (修改了进入许可的条件，不包含安全义务)。
许可 (Permission) 是有范围的。一旦访客超出了地理范围（进入“禁止入内”区域）、时间限制或目的限制，他们瞬间就会变成侵入
者 (Trespasser)。
自然灾害与私人妨害
土地占有人（Occupier）对于其土地上发生的自然灾害 (Natural Hazard)，如果知情或应当知情，且未采取合理措施防止其
侵害邻居土地，需承担私人妨害 (Private Nuisance) 责任。
4. Employers' Liability
（雇主责任）
Employer's Personal Duties
（雇主的个人义务）
Competent Staff（胜任的员工）
如果雇主雇佣了不称职的员工（例如未受过培训、爱恶作剧或习惯性疏忽），并因此导
致其他员工受伤，雇主即违反了其普通法下的个人义务 (Primary Liability)。
Safe System of Work（安全工作制度）
Safe Plant and Equipment
（安全设备）
确保设备易于获取 (Accessible)：例如手套放在柜顶难以取用，视同未有效提供。
鼓励并监督使用 (Encourage and Supervise)：仅仅把设备买来放在那里是不够的。
如果员工因嫌麻烦不用，雇主（及其管理人员）有责任采取措施鼓励或强制其使用。
eg：虽然雇主提供了手套，但手套被机器割破导致神经损伤。
这证明该手套对于“清洁机器”这一特定任务而言，并不是“充足的设备”。
Safe Workplace（安全工作场所）
"不可转授"
雇主可以委托专家或经理去执行安全措施 (Delegate performance)。\但是，如果受托人疏忽导致了事故，雇主不能说“我雇了个专家，所以不关我
事”。法律责任 (Liability) 仍归雇主。
伤害的潜在严重性 (Seriousness of the injury) 是判断雇主是否违反义务的重要因素。风险越大，后果越严重，雇主需要采取的预防措施就应当越
严格。
Vicarious Liability
（替代责任）
Employment Relationship
（雇佣关系）区分雇员和独立承包人的三种主要检验标准 Control（控制） + Integration（整合） + Multiple（多重）
Relationship Akin to Employment
（类似雇佣关系）
请寻找关键词："Integral part of the business"（业务不可或缺部分）。只要该行为是为了组织的利益且融
入了组织运营，法院通常倾向于认定存在替代责任。
Course of Employment Test
（职务行为测试） Salmond Test
传统的判断标准（Salmond Test）认为，如果雇员的行为属于以下两种情况之一，即视为在
受雇过程中：
雇主明确授权的行为 (Authorised acts)；或者
执行授权行为的未经授权的方式 (Unauthorised mode of doing an authorised act)。
Intentional Torts
by Employees
（员工故意侵权）
密切联系测试 (The Close Connection Test)
该不法行为是否与雇员被授权从事的工作有如此密切的联系，以至于可以公正地认为该行为是在受雇过程中发生的？
如果动机纯粹是私人的，且与雇主业务无关，仅仅因为工作提供了“机会”并不足以建立密切联系。
如果是为了帮老板（如抓小偷、维持秩序），哪怕手段残忍、判断失误，雇主通常也要背锅。
工作期间的合理休息（如买午餐）通常被视为附带于受雇过程。只要偏离程度不大，且主要目的是为了工作（返回仓库），雇主仍需负责
常考例子原告被自己的鞋带绊倒——不存在过失行为（negligent act），除了原告自己，没有其他人有过错。
责任范围
确认范围：行为是否发生在“受雇过程中” (In the course of employment)？
(即使是违规行为，如果是为了雇主利益或与工作紧密相关，通常也算在内)
事实因果关系
在过失侵权（Negligence）中，仅仅证明雇主违反了义务（Breach of Duty）是不够的。原告必须证明该违约行为是导致损害的事实原因。
“若非”测试 ("But for" test) “若非被告的违约行为，损害是否仍会发生？”
eg
关键证据：证据显示，即使雇主提供了安全带，该工人也极大概率不会佩戴（因为当时的行业习惯和该工人的过往行为）。
判决：雇主不承担责任。
理由：虽然雇主有违约行为（未提供设备），但这个违约行为并不是导致死亡的原因。导致死亡的原因是工人不佩戴安全带的意
愿。因此，因果关系链断裂。
其他
衍生
问题
转承责任的边界
不需要为独立承包人 (Independent Contractor) 的行为承担责任
如果是按次计费、可拒绝工作、无底薪，通常判定为 Independent Contractor ➡️ 雇主无责任。
不要被“公司安排了面试地点”或“公司提供了表格”这些行政细节迷惑，核心在于劳动关系的本质。
如果雇主明文禁止 (Express Prohibition) 某项行为，
雇员违反禁令是否会使其行为超出雇佣范围？
这个禁令是限制了工作的范围 (Scope) 还是方式 (Mode)？
如果是限制方式（如：送货时不能带人，但还在送货），雇主负责。
如果是限制范围（如：下班后不准开公车，但雇员私自开去旅游），雇主不负责。
员工
盗窃
问题？
情况 1 ：雇员被委托 (Entrusted) 照管该物品。偷窃 = 违反照管义务 = 替代责任成立。
情况 2 (仅仅是机会)：如果是一个与维修无关的清洁工路过偷走了电视，那仅仅是工作提供了作案机会 (Mere opportunity)，雇主通常不承担替代
责任。
5. Product Liability
（产品责任）
严格责任原则
(Strict Liability)
不可免除
只要证明以下三点，被告即需承担责任
产品存在缺陷 (defect)
受害人遭受了损害 (damage)
损害是由该缺陷造成的 (causation)
关键原则：原告无需证明被告有过失 (Negligence)，只需证明产品存在“缺陷” (Defect) 且造成了损害。
特定用途的适用性
(Fitness for Purpose) 当卖方在商业过程中销售货物，且买方明示或默示了购买目的（如牛奶显然是为了饮用），卖方必须保证货物合理地适用于该目的。
"产品"
Product/Goods
的定义
✓Substances (物质)
✓Crops (农作物)
✓Things comprised in land by virtue of being attached to it (因附着于土地而包含在土地中的物品，如砖块、固定装置)
✓Ships, Aircraft, Vehicles (船舶、航空器、车辆)
✓Supply of gas, water or electricity (水、电、气的供应)
Printed Material (印刷品的内容)、Buildings (建筑物本身)都不算
Consumer Protection Act 1987
《1987年消费者保护法》责任
Defective
Product
缺陷产品
如果产品的安全性未达到“人们通常有权期望的安全水平”（safety generally entitled to expect），则该产品被视为有缺陷。
在判断安全性时，法院会考虑所有相关情况，包括：
产品的营销方式（Marketing）；随产品提供的说明书和警告（Warnings）；人们对该产品的合理预期。
如果题目中提到“清晰的警告标签”（Warning Label），通常意味着制造商已经履行了告知义务，产品
在法律上被视为达到了合理的安全预期，因此不存在缺陷。
Persons Liable
（责任主体）
承担连带责任 (Joint and Several Liability)：
1.首要责任人 (Primary Liability)：生产者 (Producer)：产品的制造商。
自有品牌商 (Own-brander)：将自己名字/商标印在产品上的人。进口商 (Importer)：将产品引入英国的人。
2.次要责任人 (Secondary Liability) 供应商 (Supplier)：在特定条件下承担替代责任。
受害人要求其提供生产者的信息；且供应商在合理时间内未能提供。
如果能找到制造商，不要直接起诉供应商。
一般Defences
（抗辩）
被告如果能证明：
提供该产品并非在商业过程中 (in the course of a business)；且提供该产品并非以盈利为目的 (with a view to profit)。
则无需承担责任。
特别注意是“非商业/私人销售/慈善” (Non-business context) 以及“开发风险抗辩” (Development risks defence)。
Development
Risks Defence
开发风险抗辩
即使产品存在缺陷（defect）并造成损害，如果在产品投放市场时，根据当时全球最先进的科学和技术知识水平，任何生
产者都无法发现该缺陷，生产者可以免责。
✅ 全新的药物副作用，上市时全球医学界无法发现；
✅ 新材料的长期毒性多年后才被科学发现。
组件抗辩
Component Defence
但在特定情况下，制造商可以免责。
如果缺陷存在于某个组件中，但该缺陷是由于：成品的设计 (Design of the subsequent product)；或者
组件制造商遵守了成品制造商的指示；那么组件制造商不承担责任。
医药/复杂科技产品 + 相对风险 (Relative Risk)
原告证“缺陷与因果”➕被告证“无相对风险增加”
任何试图让原告证明“相对风险增加”，或让被告证明“产品无缺陷”的选项，都是在错误地合并或颠倒举证责任，应直接排除。
免责条款
的效力
商家试图排除人身伤害责任是绝对无效的。
商家不能通过合同条款或告示（Notice）排除或限制因疏忽（Negligence）导致的死亡或人身伤害（Death or Personal Injury）的责任。
考察以下两点
告示是否清晰且被注意到？
措辞是否涵盖损失？
Recoverable Damage
（可获赔损害）
针对缺陷产品造成的损害，索赔范围有严格限制：
✅死亡或人身伤害Death or personal injury
✅私人财产损坏 (超过 £275)Damage to private property > £275 必须是供私人使用且主要用于私人目的的财产。
❌缺陷产品本身The defective product itself 水壶坏了不能按CPA索赔。
❌纯粹经济损失Pure economic loss / Loss of profit
消费者救济
消费者的权利包括短期拒绝权（可在30天内行使）、维修或更换权，以及（作为最后手段，
如果在一次维修或更换后货品仍不符合合同规定）降价权或最终拒绝权。
看到 "Full Refund"（全额退款）的选项时要非常警惕：
如果题目说购买在 30天内，选全额退款通常是正确的。
如果题目说购买超过 30天（如2个月），选全额退款通常是错误的。此时必须先经过“维修/更换”这一步。
6. Private Nuisance
（私人妨害）
妨害行为的
三要素
1. 间接干涉Indirect interference with the enjoyment of land
不同于直接侵入（Trespass），妨害通常是无形的或间接的。例如：噪音、气味、震动（如本题中的打桩机）、烟雾等。
2. 造成损害Damage to the claimant
妨害行为必须导致某种形式的损害。这可以是物理损害（房屋裂缝），也可以是舒适度的丧失（无法睡觉、无法经营业务）。
3.Unreasonable Interference
（不合理干扰）
只有当干扰超出合理范围时
才构成妨害。
日常噪音原则：仅仅因为隔音差（如木地板）导致听到邻居的走路声、谈话声或婴儿哭声，通常不构成妨害。法律
强调“相互迁就” (Give and take)。
过度性 (Excessive)：只有当噪音超出正常生活范围（例如深夜大声喧哗、恶意制造噪音）时，才可能构成妨害。
判断干扰是否“不合理” (Unreasonable) 时，会考虑以下因素：
干扰的性质和持续时间地点的性质 (Locality) 原告是否异常敏感 (Abnormal Sensitivity) 被告的恶意 (Malice)
Interest in Land
（对土地的权益）
适用对象：土地所有者 (Freeholder) 或租户 (Tenant)。
不适用对象：仅仅是土地的使用者、访客或家庭成员 (Licensees)。
持续性要求
私人妨害通常要求干扰具有持续性 (Continuous) 或反复性 (Recurrent)。
例外：一次性事件通常不构成私人妨害，除非它导致了物理财产损坏（如爆炸）或极其严重。
如果妨害是持续的 (Continuing)，且业主已告知被告并要求消除妨害但被告拒绝，那么业主有权追偿为了防止未来损
害 (Prevent Future Damage) 而支付的合理补救费用。
新业主
的责任
即使妨害（Nuisance）在购买前已经开始，如果新业主：
知道（Actual knowledge）或理应知道（Presumed knowledge）妨害的存在，并且未能在合理时间内采取措施消除妨害，则被视
为“延续”了妨害（Continuing the nuisance），因此必须承担责任。
Types of Interference
（干扰类型）
Physical Damage（物理损害）
Loss of Amenity（舒适利益受损）
Defences
（抗辩）
Statutory Authority
（法定授权）
如果议会通过制定法：明确授权（express authority），或者必然隐含授权（necessary implication）某项活
动，而该活动不可避免地产生妨害，则被告可以免责。
Consent
（同意）
如果原告：明示同意（express consent）；或授予被告相关权利（例如地役权）则可能不能主张私人妨害。
体育运动
问题
在体育运动中，参与者被视为同意该运动固有的风险 (Inherent Risks)，例如橄榄球中的合理冲撞。
但是，参与者并不同意因他人的过失 (Negligence) 而造成的伤害，特别是当裁判未能执行旨在保护球员安全的核心规则时
Prescription
（时效取得）
持续至少 20 年，则被告可能取得继续实施该活动的权利（an easement by prescription）
妨害行为持续了至少 20 年；妨害是公开进行的；原告并未同意；妨害本身已持续 20 年。
违法性
这是一个完全抗辩 (Complete Defence)，一旦成立，被告无需承担任何赔偿责任。因此，法院在适用该原则时非常谨慎。
因果关系 (Causation)：原告的违法行为必须与所受伤害有紧密的因果联系，而不仅仅是提供了伤害发生的背景。
公共政策 (Public Policy)：剥夺原告的索赔权是否符合公共利益？
eg
在本案中，原告虽然违规停车（双黄线），但这只是一个行政违规 (Civil/Administrative Contravention)，且该行为仅仅是为事故提
供了“场合”，而非事故的“原因”。
可见性：原告的车是静止的，且“就在那里可见”(There to be seen)。
被告责任：被告作为驾驶员，有义务观察路况并避让静止障碍物。
结论：违规停车这一事实是微不足道的 (Trivial)。如果仅仅因为违停就允许他人任意撞击而不予赔偿，将导致极不公平的结果。
不是抗辩的理由有
1. Coming to the Nuisance（“自投罗网”）原告搬到已有妨害的地方，并不妨碍其起诉。
2. Public Benefit（公共利益）
3. Defendant Exercised Reasonable Care（已尽合理注意）
对比：公共妨害
(Public Nuisance)
原告只要证明以下两点，就能诉讼：
1.被告的行为影响了公众 (The Public) 或特定阶层的公众；
2,原告遭受了特殊损害 (Special Damage)，即超出公众普遍遭受的不便之外的损害。
原告不需要拥有土地权益
这种损害通常包括：
纯粹经济损失 (Pure Economic Loss)：例如，由于道路被非法阻塞，导致顾客无法进入店铺，从而造成的利润损失。
人身伤害 (Personal Injury)：与私人妨害不同，公共妨害可以就人身伤害索赔。
财产损失 (Property Damage)。
案例对比公路上的货车噪音 → 公共妨害 (Public Nuisance)。
油库内的货车噪音 → 私人妨害 (Private Nuisance)。
烟囱排出的酸性烟尘 → 私人妨害 (Private Nuisance)。
7. Rylands v Fletcher Liability
（Rylands v Fletcher严格责任）
必须满足四个要素
Dangerous Thing（危险物）该物体一旦逃逸/泄漏，可能会造成损害。
Accumulation on Land（土地上的聚集）被告将某物带入其土地并积聚
Escape（逸出）该物体从被告控制的土地泄漏到其无法控制的区域（流向邻居土地）。
Non-natural Use of Land
（非自然使用土地）
土地的使用必须带来特殊的危险，而非普通的、自然的使用
（储存大量新型杀虫剂属于非自然使用）
谁是被告？ 即使是第三方（供应商）引入的危险物，只要土地占有人允许其存在，占有人（农场主）即需承担责任。
Foreseeability（可预见性）
Defences
（抗辩）
Consent（同意）
Common Benefit（共同利益）
Act of a Stranger（第三人行为）
Act of God（天灾）
普通暴雨：❌ 通常不构成 Act of God。
百年一遇的极端洪灾：✅ 可能构成 Act of God。
Statutory Authority（法定授权）
8. Defamation
（诽谤）
Defamatory
Statement
（诽谤性陈述）
真实影射
True
Innuendo
陈述具有诽谤性 (Defamatory meaning) 陈述指向原告 (Reference to the Claimant) 陈述已发布 (Publication)
当你在考题中看到： 1. 文章没有点名； 2. 但是原告的朋友/邻居/熟人知道一些额外信息（比如原告住在哪里，或者原告和谁在一起）；
👉 请立即联想到 True Innuendo (真实影射)。只要这些熟人能把文章和原告联系起来，诽谤就可能成立。
Reference to the Claimant
（指向原告）
Publication to a Third Party
（向第三方发表）
公布
Publication
在诽谤法中，原告必须证明诽谤性言论已向第三方（Third Party）公布。如果被告仅仅将信件直接寄给原告本人，而没
有其他人阅读，则不构成诽谤。
看到 "Unsealed letter"（未封口信件）+ "Domestic staff/Butler/Spouse"（家政/管家/配偶）偷看：
👉 默认判断为：No Publication（无公布）。
除非题目明确指出被告知道某人有代拆信件的习惯（例如秘书处理商务信函），否则不要推定被告应当预见有人会偷看。
Serious Harm Requirement（严重损害要求）只有当言论已经造成，或可能造成对原告名誉的严重损害（serious harm）时，才能构成诽谤。
Defences
抗辩
Truth（真实性）
如果被告能够证明：被指控具有诽谤性的陈述在实质上是真实的（substantially true），则构成完整抗辩。
不要求每一个细节都绝对准确。
Honest Opinion（诚实意见）被告可以抗辩：自己发表的是诚实意见，而非事实陈述。
Publication on Matter
of Public Interest
（公共利益发表）
同时满足
两个条件
条件 1事项本身陈述涉及公共利益(Statement was on a matter of public interest)
条件 2主观信念被告合理地相信发布该陈述符合公共利益(Reasonably believed publishing was in the public interest)
Privilege
（特权）
Absolute Privilege
（绝对特权）
Parliamentary proceedings议会程序 Judicial proceedings司法程序
Statements by judges, advocates and witnesses in court法官、律师及证人在法庭中的陈述。
Qualified Privilege
（有限特权）
某些场合：发表者有法律、社会或道德义务发表信息；接收者有相应利益接受信息；可以免责。
常见例子雇主提供工作推荐信；向警方举报犯罪；某些新闻报道。
Operators of Websites网站运营者抗辩网站运营者可能对第三方用户发布的诽谤内容免责。
区分诽谤 (Defamation) 和
恶意虚假陈述
(Malicious Falsehood)
诽谤Defamation必须损害声誉(Damage to Reputation)
恶意虚假陈述Malicious Falsehood导致经济损失(Financial Loss)
恶意虚假陈述
的构成要件
虚假性 (Falsity)：陈述是不真实的。
恶意 (Malice)：被告在发布时具有恶意意图。
损害 (Damage)：通常需要证明造成了特殊的经济损失 (Special Damage)。
根据其发布形式
的持久性分为两类
Libel
永久性诽谤
(书面/记录)
定义：以永久形式（Permanent form）发布的诽谤性陈述。
常见形式：书籍、报纸、电子邮件、社交媒体帖子（Twitter/Facebook）、绘画。
特殊法定形式：根据 Broadcasting Act 1990，广播和电视节目被视为 Libel。
根据 Theatres Act 1968，戏剧表演通常被视为 Libel。
法律后果： Actionable per se（无需证明实际损失）。原告不需要证明自己遭受了金钱损失即可起诉（尽管根
据 Defamation Act 2013，现在必须证明造成了“严重损害 Serious Harm”, 即名誉损害）。
Slander
暂时性诽谤
(口头/手势)
定义：以暂时形式（Transient form）发布的诽谤性陈述。
常见形式：口头交谈（Word of mouth）、手势（Gestures）、模仿动作。
法律后果：通常不是 Actionable per se。
原告通常必须证明遭受了特殊损失（Special Damage），即实际的金钱或物质损失，才能胜诉。
诉讼审理
第一步：法律问题 (Question of Law)
法官必须首先裁定：这些词句在法律上是否能够 (Capable) 承载诽谤含义？如果法官认为完全不可能，案件就会被驳回，不会进入下一阶段。
第二步：事实问题 (Question of Fact)
如果词句“可能”构成诽谤，接下来需要判定它们在事实上 (In fact) 是否构成了诽谤。在 Defamation Act 2013 之后，这一步也由法官独自完成。
9. Defences in Tort
（侵权法的一般抗辩）
Contributory
Negligence
（共同过失）
如果原告的损害部分是由其自身的过失造成的，法院将根据原告的责任比例，减少 (Reduce) 其可获得的赔偿金，而不是完全免除被告的责任。
当题目中出现原告“无视警告”、“未佩戴安全带”或“未戴头盔”等情节时，优先寻找提
及 Contributory Negligence 或 Reduction of Damages 的选项。
判断儿童是否存在助成过失
(Contributory Negligence) 时，法院的标准是：
该年龄段的普通儿童应当具备的谨慎程度。
对于非常年幼的儿童（如只有5岁），法院几乎从不认定其存在助成过失，
因为他们缺乏感知危险和做出合理判断的能力。
Consent / Volenti
（自愿承担风险）
Volenti non fit injuria 是拉丁语法谚，意为 "对自愿者不构成侵害"
构成要件
知情 (Knowledge): 原告必须完全知晓风险的性质和程度。
理解 (Understanding): 原告必须意识到该风险是存在的。
同意 (Agreement): 原告必须自愿同意承受该风险（包括法律上的风险）。
它是一个完全抗辩 (Complete Defence)。如果被告成功证明原告自愿承担风险，被告将完全免除赔偿责任（赔偿金为零），而不是像“共
同过失” (Contributory Negligence) 那样仅减少赔偿金额。
它不是诉讼理由 (Grounds for commencing an action)。侵权诉讼的理由通常是过失 (Negligence) 等，而 Volenti 是被告用来“挡回去”的盾牌。
在雇佣关系中，仅仅知道风险 (Knowledge) 并不等于自愿接受法律上的伤害风险 (Consent)。
"Sciens non est volens" (知情不代表自愿)。在此类案件中，雇员往往为了保住工作而被迫接受风险，因此法院通常认定 Volenti 抗辩不成立。
Illegality /
Ex Turpi Causa
（违法行为抗辩）
Ex Turpi Causa Non Oritur Actio（非法原因不生诉权）
索赔人不能因其自身的非法行为（Criminal Act）而获得损害赔偿。法律政策不允许一个人通过犯罪获利，或者获得与其受到的刑事惩
罚相抵触的民事赔偿。
识别考点：当你看到“被告过失 -> 原告受伤/PTSD -> 原告实施严重犯罪 -> 原告索赔因犯罪导致的损失”这一链条时。
无论被告（巴士公司）最初多么疏忽，一旦原告实施了严重的刑事犯罪（如杀人），该犯罪行为及其后果（坐牢、赔钱）的赔偿链条就被切断了。
选择那个“所有与犯罪相关的赔偿都失败”的选项。
Necessity
（紧急避险）
❌ Prevent no evil: 纯粹的恶意破坏，无抗辩可言。
❌ Prevent a lesser evil: 捡了芝麻丢了西瓜（如为了救一只猫而烧毁一栋房子），抗辩通常不成立。
✅ Prevent a greater evil: 只有当避免的灾难大于你造成的损害时，法律才允许你通过损害他人权益来避险。
Self-Defence（正当防卫）一个人可以使用合理必要的武力（reasonable force）来保护自己或他人免受即将发生的非法侵害（imminent unlawful force）
Compliance Defence (合规抗辩) 如果产品缺陷是由于遵守任何成文法或欧盟义务的要求而导致的，制造商可以此作为抗辩理由。
法定授权
Statutory Authority
如果议会（Parliament）通过法案授权进行某项特定活动，且该活动产生的妨害（如噪音、气味）是不可避免的结
果 (Inevitable Consequence)，那么被告可以免责。
关键前提：被告必须证明他们在行使权力时没有过失，即活动是以合理的方式 (Reasonably) 进行的。
Limitation Periods
（诉讼时效）
在英国侵权法中，如果被告能够证明该妨害行为（Nuisance）已经持续了至少 20年，且在此期间原告一直知
情但未采取行动，被告可以主张时效抗辩 (Defence of Prescription)。
人身伤害的过失索赔：时效通常为 3 年。非人身伤害的 Trespass：时效可能长达 6 年。
人身伤害案件中的索赔人有三年时间提交索赔。
这三年期限始于以下两者中的较晚者：
事故或受伤日期，
或索赔人首次知晓（或理应知晓）其遭受了归因于被告行为的伤害的日期。
10. Remedies
（救济措施）
Damages
损害赔偿
核心原则：恢复原状
被告必须将原告恢复到侵权行为发生前的状态（尽可能通过金钱实现）。
除非损失过于遥远 (Too remote)，否则按实际价值 (Actual Value) 赔偿，而不是“平均价格”或“合理低价”。
象征性损害赔偿？
(Nominal Damages) 当原告的合法权利受到侵犯，但没有遭受实际的经济损失（No actual loss）时，法院会判给一笔极小额的款项
Special Damages
（特别损害赔偿）
可以精确计算出的具体金额（Maths）。截至审判或和解之日 (Up to the date of trial)。
例子：已支付的医疗费、修车费、审判前的误工费。
General Damages
（一般损害赔偿）
无法精确计算，需由法院评估（Assessment）。涵盖未来损失 (Future losses) 以及非金钱损失。
例子：痛苦与折磨 (PSLA)、未来的收入损失、未来的护理费。
惩罚性损害赔偿
Exemplary Damages /
Punitive Damages
目的：它的目的不是为了弥补原告的损失，而是为了惩罚（Punish）被告并威慑（Deter）其他人。
三种
极其
有限
的情况
1. 政府公职人员的压迫性、武断或违宪行为
(Oppressive, arbitrary or unconstitutional action by servants of the government)
2. 被告的行为旨在获取利润，且该利润可能超过应付给原告的赔偿金
(Conduct calculated to make a profit which may exceed the compensation payable)
3. 法律明文授权的情况 (Expressly authorized by statute)
过失侵权
（Negligence）
的赔偿规则
物理损害 (Physical Damage)：可追偿。
附带经济损失 (Consequential Economic Loss)：源于物理损害的经济损失，可追偿。
纯经济损失 (Pure Economic Loss)：与物理损害无关的独立经济损失，通常不可追偿。
Future Losses（未来损失）
Mitigation of Loss（减损义务）
直接损失 vs
间接损失
直接损失 (Direct Loss)：自然产生的损失（例如：病牛本身的价值）。
间接损失 (Consequential Loss)：双方在订立合同时可以合理预见的特殊损失（例如：因病牛感染其他牛群导致的利润损失）
涉及未系安全带
的共同过失赔偿金扣减的三种情况
25% Reduction 如果系了安全带，伤害可以完全避免 (Prevented entirely)。
15% Reduction 如果系了安全带，伤害会较轻 (Less severe)。
0% Reduction 即使系了安全带，伤害依然会发生 (Made no difference)。
娱乐牺牲
通常，除非有永久性损伤或特定的金钱损失（如报名费），暂时无法参加娱乐活动不会作为单独列出的“赔偿项目”与医疗费并列，而是包含在整体
的伤害赔偿金 (General Damages for injury) 中
Injunctions
（禁令）
Interim Injunction（临时禁令）
Final Injunction（最终禁令）命令被告停止做某事（例如：停止制造噪音）。
强制性事前禁令
(Mandatory
Injunction Quia Timet)
1. Quia Timet (事前/预防性) 拉丁文原意为 "Because he fears"（因为他担心）。
当侵权行为（如墙体倒塌）尚未实际发生，但存在紧迫的危险 (Imminent Danger) 或极高的发生概率时，法院可
以授予此类禁令以防患于未然
2. Mandatory Injunction (强制性禁令) 法院命令被告采取积极行动（做某事）。
Other Remedies
（其他救济）
Abatement
自行排除妨害
受害人在不诉诸法律程序的情况下，采取自主行动消除或减轻妨害。这是普通法承认的一种“自力救济”权利。
例如：针对邻居树木侵入（树枝伸展或树根蔓延）的情况，受害人有权将越界的树枝或树根切除。
Declaratory Relief
（确认判决）
No Coercive Order不具有强制执行内容
法院确认法律关系为何，而通常不命令任何人采取行动或支付赔偿。
其他
补充
内容
公共机构违反法定义务
的侵权责任
违反法定义务本身并不自动产生损害赔偿请求权。仅仅证明公共机构违反了法律（Breach of Statutory Duty）且造成了损失是不够的。
原告必须证明议会（Parliament）在制定该法律时，意图赋予个人提起民事诉讼的权利。
区分“占用人责任”与
“普通法过失”的
关键在于危险的来源：
静态危险 (Static Danger)：如果危险源于处所本身的物理状况（如地板上的洞、不稳固的楼梯），
则适用 Occupiers' Liability Acts。这是法定的“占用责任” (Occupancy Duty)。
动态危险 (Dynamic Danger)：如果危险源于占用人在土地上正在进行的活动（如驾驶车辆、操作机器、燃放烟花），
通常适用普通法下的过失侵权 (Negligence)，而非占用人责任法。这是“活动责任” (Activity Duty)。
Act 管“地” (State of premises)，Common Law 管“事” (Activity)。
隐私权的演变
英国普通法传统上没有一个独立的“侵犯隐私权”
法院没有直接创造一个新的“隐私侵权”，而是扩展了现有的衡平法原则——违反保密义务 (Breach of Confidence)。
这一原则演变成了一个独特的新侵权行为，即：滥用私人信息 (Misuse of Private Information)。
Misuse of Private Information
(滥用私人信息)
测试标准：第一步：原告是否对该信息有“合理的隐私期望” (Reasonable expectation of privacy)？
第二步：进行利益平衡测试。
利益平衡测试 (Balancing Exercise) 尊重私人和家庭生活的权利vs言论自由
致命事故法案
索赔人必须满足两个条件：1. 身份资格 (Eligibility)：必须属于法案列明的亲属关系范围。
2. 依赖关系 (Dependency)：必须证明对死者有“经济支持”或“服务支持”的依赖。
FAA的范围比无遗嘱继承规则(Intestacy Rules)要宽。